

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัด แต่เป็นการจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคม และมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลโดยมีฐานะเป็นศาสนสมบัติกลางตามมาตรา ๔๐^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากทรัพย์สินรายได้ของโรงพิมพ์ตามกฎหมายประจำปีของศาสนสมบัติกลาง ซึ่งไม่ใช่เงินงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมิใช่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการสำหรับสัญญาจ้างผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับผู้ร้องสอตนั้น เป็นเรื่องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของมหาเถรสมาคมในฐานะเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่งตามมาตรา ๑๓^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ สัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องสอตนเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดังกล่าว จึงมิใช่สัญญาจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ผู้ร้องสอตนจึงไม่ใช่ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐและมีบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๑๕)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ผู้ร้องสอตนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามฟ้องจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๕/๒๕๕๗)

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

มาตรา ๑๓ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท

(๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมีใช้ของวัดใดวัดหนึ่ง

(๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อการนี้ให้ถือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๒๒} พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

๑.๑ กรณีเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวประชาชน

การยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่นายทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการสอบสวน และต่อมาได้สั่งจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ยื่นคำข้อออกจากทะเบียนบ้าน จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยใช้ชื่อนางสาว ส. ตามหลักฐานทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘๘ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ให้การรับรองในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยและไม่ใช่บุคคลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงชื่อรับรอง จึงขอยกเลิกการให้การรับรองกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสรุปผลได้ว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้ชื่อนางสาว ส. ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของนาง อ. ที่ไม่ได้ใช้โดยทุจริต นายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่นายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งขึ้น นั้น นาง อ. ได้ให้การว่าตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน ๒ ชื่อ คือ ชื่อนางสาว ส. และชื่อนาง อ. ภายหลังแต่งงานได้ใช้ชื่อนาง อ. เรื่อยมา นาง อ. ได้ทราบจากผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดี



ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า นาง อ. มีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่มีได้ใช้ ผู้ฟ้องคดีจึงให้นาง อ. นำทะเบียนบ้านมาให้และผู้ฟ้องคดีนำไปดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ปรากฏว่า นาง อ. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ให้การต่อนิติกรที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกนาย ม. ซึ่งทำงานอยู่ที่เทศบาลมาสอนผู้ฟ้องคดีและให้พูดตามรายละเอียดที่ได้เตรียมไว้เพื่อทำการสวมตัวเป็นนางสาว ส. เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ใช่นางสาว ส. ตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากนางสาว ส. มีชื่อตามทะเบียนบ้าน ๒ ชื่อ โดยมีชื่ออีกชื่อว่า นาง อ. ซึ่งเป็นรายการบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนรายการบุคคลของนางสาว ส. เป็นรายการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีได้นำมาอ้างเป็นชื่อของตนดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้อ้างตนเป็นบุคคลอื่นเพื่อยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชน การที่นายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม^๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง^๒ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๗/๒๕๕๖)

^๑ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๐ เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนมีอำนาจเรียกเจ้าบ้าน หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำนาจเข้าไปสอบถามผู้อยู่ในบ้านใด ๆ ได้ตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน ทั้งนี้ ให้กระทำได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

ในการเข้าไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วแต่กรณี

^๒ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๑๐ บุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ

กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ให้นายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ดำเนินการดังนี้

(๑) สอบสวนพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถ้ามี)

(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอำเภอแห่งท้องที่

(๓) เมื่อนายอำเภอได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และให้หมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “จำหน่ายตามคำร้องที่... ลงวันที่... หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แล้วแต่กรณี แล้วให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำกับไว้

(๔) รายงานการจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนดในข้อ ๑๓๒ (๔)

ฯลฯ

ฯลฯ



ภิกษุที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกอบกับข้อ ๒ (๓) ของกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น ต้องเป็นภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งหากภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แล้วตามด้วยชื่อตัวชื่อสกุลของภิกษุนั้น ทั้งนี้ ตามมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุ สามเณร ดังนั้น บรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรุะ) ซึ่งมีใช้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไขคำนำหน้านามจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” ได้ และการกำหนดให้ใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” มิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์พิเศษแก่พระภิกษุตามพระราชบัญญัติข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขต ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไขคำนำหน้านามจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงมิได้กระทบต่อเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรุะ) ตามที่มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรุะ) ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถแก้ไขคำนำหน้านามให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปฏิเสธการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” ของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในกรณี

^๓ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง



ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชน เห็นได้ว่า กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน มีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตามที่กำหนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไว้ใช้แสดงตนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรและทางราชการ เว้นแต่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายที่กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะกรณีตามข้อ ๒ (๓)^๔ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว สำหรับกรณีของภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช นั้น เห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดนิยามความหมายของผู้มีสภาพเช่นนั้นไว้ในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ หรือในกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแต่อย่างใด กรณีจึงต้องแปลความหมายคำว่า “ภิกษุ” ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดองค์กร การกำหนดโครงสร้างการปกครอง และการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ ซึ่งตามมาตรา ๕ ทวิ^๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า “คณะสงฆ์” หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติฯ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติฯ นี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร และ “คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนิกายหรือนัมนิกาย ดังนั้น “ภิกษุ” ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ นั้น ย่อมต้องเป็นพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น หากภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุสามเณรที่กำหนดให้การใช้คำนำหน้านามพระภิกษุที่ไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัด ให้ใช้คำว่า “พระ” แล้วตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า

ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎหมายตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นให้ใช้บัตรประจำตัวนั้นแทนได้

ผู้ซึ่งอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎหมายตามวรรคสอง จะขอมีบัตรก็ได้

^๔ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

^๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัติฯ

“คณะสงฆ์” หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติฯ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติฯ นี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร

“คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนิกาย หรือนัมนิกาย

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร



ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรุะ) ซึ่งมีใช้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๙ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวที่จะมีสิทธิใช้ค่านามหน้าว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” ตามมติมหาเถรสมาคม เรื่องการใช้ค่านามหน้าของพระภิกษุสามเณร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไขค่านามหน้าจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” ได้ อีกทั้ง การกำหนดให้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติข้างต้น หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวและยังไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัด ใช้ค่านามหน้าว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการควบคุมปกครองพระภิกษุและเพื่อประโยชน์ในทางทะเบียนราษฎรอันจะช่วยป้องกันมิให้เกิดกรณีที่พระภิกษุมีการแสดงภาวะที่ไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ รวมทั้งช่วยในการตรวจสอบมิให้พระภิกษุกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย การกำหนดให้ใช้ค่านามหน้าว่า “พระ” จึงมิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์พิเศษแก่พระภิกษุตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขค่านามหน้าจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงมิได้เป็นการกระทบต่อเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรุะ) ของผู้ฟ้องคดีตามที่มาตรา ๓๗^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขค่านามหน้าจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙/๒๕๕๗)

ผู้จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และหากผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเดิมไปเข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่ โดยผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เอง จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ประสงค์จะขอย้ายเข้า เมื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว จึงจะยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕

^๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗๕,๙๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสารคาม อำเภอนามนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งย้ายออกจากบ้านดังกล่าว เพื่อขอย้ายเข้าบ้านเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบัตรเดิมสูญหายต่อสำนักงานเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีต้องนำทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล ฉบับจริง และคำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าบ้านซึ่งผู้ฟ้องคดีประสงค์จะย้ายเข้าไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธคำร้องขอมีบัตรดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการย้าย และไม่ได้นำใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปย้ายเข้าที่ใด รายการของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะปกติ ทำให้ไม่สามารถออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และมาตรา ๓๐^๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ จะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และหากผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเดิม

^๗ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๐ ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก

(๒) เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า โดยไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้ายออกก็ได้ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การแจ้งย้ายตามมาตรา ๓๐ ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่ที่อยู่อาศัยที่ผู้ดำเนินการทะเบียนกลางกำหนด

ให้นำความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับกับการแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม



ไปเช่าอยู่ในบ้านใหม่ โดยผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เอง จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ในใหม่แสดงต่อนายทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อเช่าอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่จะประสงค์จะขอย้ายเข้า เมื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วจึงจะยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีย้ายออกจากบ้านเลขที่ ๙๗๕,๙๗๗ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำหลักฐานการย้ายออกพร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าไปแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร หรือบ้านหลังใดหลังหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังใดเลย รายการทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะไม่ปกติ เมื่อผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธไม่ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๑/๒๕๕๗)

๑.๒ ประกาศให้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

กรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ได้มีสัญชาติไทย และไม่ใช่ผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย แต่เป็นบุคคลที่ใช้หนังสือรับรองสัญชาติปลอมในการขอเพิ่มชื่อเช่าในทะเบียนบ้าน ส่งผลให้การดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนราษฎรเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นกรณีที่หากปล่อยให้เห็นเข้าไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ นายทะเบียนจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ในอันที่จะจำหน่าย เพิกถอน หรือแก้ไขรายการบุคคลนั้นให้ถูกต้อง ได้ตลอดเวลาเมื่อพบการกระทำ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสบุคคลดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อน ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๗๐ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีนาย ย. ปลัดอำเภอเซกาในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติการเพิ่มชื่อ และได้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อเช่าในทะเบียนบ้าน ต่อมา ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ อธิบดี

กรมการปกครองในฐานะผู้อำนวยความสะดวกทะเลี่ยงกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานทะเลี่ยงราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงจังหวัดหนองคาย อันเป็นจังหวัดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการเพิ่มชื่อด้วย ไปยังนายทะเลี่ยงจังหวัดทุกจังหวัด เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการทำการทุจริตเกี่ยวกับงานทะเลี่ยงราษฎรบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนมาก ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อและการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อนายอำเภอเซกาว่า มีการเพิ่มชื่อและแจ้งเกิดเกินกำหนดโดยมิชอบจำนวน ๑๗๙ ราย ในทะเลี่ยงบ้านจำนวน ๓๓ หลังคาเรือน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ปัจจุบันมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วย อำเภอเซกาจึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พร้อมทั้งได้จำหน่าย ยกเลิกเอกสารทางทะเลี่ยงและบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ทุจริตในการเพิ่มชื่อทั้งหมด และได้มีหนังสือแจ้งนายทะเลี่ยงท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ให้จำหน่ายแบบพิมพ์ทางทะเลี่ยงและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีนายทะเลี่ยงท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งได้จำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากฐานข้อมูลทะเลี่ยงราษฎร ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเลี่ยงราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๑๑๐ ของระเบียบสำนักทะเลี่ยงกลางว่าด้วยการจัดทำทะเลี่ยงราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลต่อนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ในการอนุมัติให้เพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าในทะเบียนบ้านเลขที่ ๗๐ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย นั้น บุคคลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นปลัดอำเภอลงนามแทนนายอำเภอเซกา ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสัญชาติให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีตัวตนอยู่จริง และบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นบิดามารดาของผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีตัวตนอยู่จริง โดยนาย ย. ซึ่งเป็นปลัดอำเภอขณะนั้น กระทำการโดยทุจริตเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลอื่นรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว ดังนั้น หนังสือรับรองสัญชาติที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นพยานหลักฐาน จึงเป็นเอกสารราชการปลอมทั้งฉบับ การที่ผู้ฟ้องคดีมีชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผลให้การมีชื่อของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านเลขที่ต่าง ๆ รวมทั้งบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ปัจจุบันของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย อันเป็นผลให้การทะเลี่ยงราษฎรในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบมีความไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเลี่ยงท้องถิ่น เมื่อเห็นว่า ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการในการจัดทำหลักฐาน



ทะเบียนราษฎรดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ที่จะจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาแสดงพิสูจน์ความจริง เพื่อให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามมาตรา ๓๗^๕ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรฯ ส่วนที่ ๔ การควบคุมทะเบียนราษฎร ตอนที่ ๑ การเพิ่มชื่อ และรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน แต่กลับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีชอบด้วยกฎหมาย หากปล่อยเหินช้าไปไม่เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้ประโยชน์จากกรณีแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว ยังอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และอธิปไตยของประเทศ อันถือเป็นประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งดังกล่าว โดยมีได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อน จึงชอบที่กระทำได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ได้ให้อำนาจนายทะเบียนทำการตรวจสอบความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร หากพบว่าการดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอำนาจในการจำหน่าย เพิกถอน หรือแก้ไขรายการให้ถูกต้องได้ มิได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าต้องดำเนินการภายในเมื่อใด หากตรวจสอบพบการเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยทุจริต นายทะเบียนย่อมมีอำนาจในการจำหน่าย เพิกถอน หรือแก้ไขรายการบุคคลนั้นให้ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายได้ตลอดเวลา พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒/๒๕๕๗)

^๕ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๗ การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด

^๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาปล่อยให้น้ำเข้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีที่บุคคลมีเลขประจำตัวประชาชนซ้ำกัน เมื่อปรากฏหลักฐานอันเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่ดำเนินการจัดทำหลักฐานต่าง ๆ ของบุคคลใดได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดพลาดจากความจริง นายทะเบียนย่อมมีอำนาจเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนและดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้น เมื่อพยานเอกสารของผู้ฟ้องคดีมีข้อพิรุณ และไม่มีพยานบุคคลใดมายืนยันความเป็นมาของผู้ฟ้องคดี การที่นายทะเบียนท้องที่จำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อเพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรเดิมที่หมดอายุที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกาตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลาง ปรากฏว่าไม่พบชื่อผู้ฟ้องคดี พบแต่ชื่อนาย อ. (ผู้ร้องสอด) มีที่อยู่ที่บ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีรายการข้อมูลบุคคลทุกรายการและเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับผู้ฟ้องคดี ยกเว้นชื่อ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกาจึงแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ได้ เพราะผู้ฟ้องคดีย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แล้ว ต้องไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอบางแพ ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธว่าไม่เคยขอย้ายไปไหน และได้แสดงหลักฐานทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่อย่างใด รวมทั้งแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวจาก นาย อ. เป็น นาย ช. (ผู้ฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ พร้อมกับแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (สท.๙) ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งความประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกาชี้แจงว่า หากผู้ฟ้องคดียืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับนาย อ. และประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอลำลูกกา ก็ต้องดำเนินการย้ายชื่อกลับมาที่อำเภอลำลูกกาเสียก่อน ซึ่งสำนักทะเบียนท้องถื่นเทศบาลตำบลลำลูกกาได้ออกใบแจ้งย้ายปลายทางถึงนายทะเบียนท้องถื่นเทศบาลตำบลบางแพแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีขอรับเอกสารไปดำเนินการเอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปที่สำนักทะเบียนท้องถื่นเทศบาลตำบลบางแพ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถื่นดังกล่าวได้ขอตรวจเอกสารให้แนชต์ก่อน หลังจากนั้น ทั้งอำเภอบางแพและอำเภอลำลูกกาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจนได้ข้อสรุปว่า นาย อ. เป็นเจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริงมีหลักฐานการแจ้งย้ายถูกต้อง ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านที่อำเภอลำลูกกา นั้น เชื่อได้ว่า



เป็นรายการที่มีขอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของอำเภอลำลูกกาเป็นผู้มีส่วนร่วม และ/หรือให้การสนับสนุนในการกระทำทุจริตดังกล่าว จึงให้จังหวัดปทุมธานีดำเนินการทางอาญาและทางวินัยกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับให้เพิกถอนเอกสารที่ออกโดยไม่ชอบทุกฉบับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของนายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีจากบ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี กลับมาเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามเดิม และให้คืนบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ฟ้องคดี หากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดิมถูกลบออก จากสารบบงานปกครองไปแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเลขใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่อำเภอบางแพ และอำเภอลำลูกกาได้แต่งตั้งขึ้น ผลการสอบสวนปรากฏว่า นาย อ. เป็นเจ้าของรายการบุคคล ที่แท้จริง ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สวมตัวนาย อ. โดยใช้รายการข้อมูลบุคคลและเลขประจำตัวประชาชนเลขเดียวกัน และอำเภอลำลูกกาไม่ได้ดำเนินการแจ้งย้ายนาย ช. (ผู้ฟ้องคดี) ไปบ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แต่อย่างไรก็ดี โดยที่ผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. มีเลขประจำตัวประชาชนเลขเดียวกัน ทำให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อนาย อ. แจ้งย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทำให้ผู้ฟ้องคดี ถูกระบบคอมพิวเตอร์ดึงชื่อย้ายไปด้วย ดังนั้น กรณีนี้จึงฟังได้ว่าเป็นเรื่องที่ระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจพบบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชนซ้ำกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนมีหน้าที่ จะต้องทำการจำหน่ายชื่อของผู้ฟ้องคดีออกจากบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพราะมีเลขประจำตัวประชาชนซ้ำกับนาย อ. ซึ่งตามฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลาง ระบุว่าอยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยที่นายทะเบียนมีอำนาจตามมาตรา ๑๖^{๑๑} ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เพิกถอน หลักฐานทางทะเบียนและดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง เมื่อมีกรณี ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานต่าง ๆ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือ โดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดพลาดจากความจริง จึงมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

^{๑๑} พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๖ ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด เลขประจำตัวแก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ำกัน

การยกเว้นการให้เลขประจำตัวแก่บุคคล ให้กำหนดในกฎกระทรวง

โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอย้ายแต่อย่างใด นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ปรากฏในกรณีนาย อ. ปรากฏว่า ในการย้ายที่อยู่ของนาย อ. ที่ผ่านมา มีหลักฐานเอกสารใบแจ้งย้ายที่อยู่และมีเจ้าบ้านที่รับย้ายเข้าให้ความยินยอมทุกครั้ง รวมทั้งจากการสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดของนาย อ. และผู้ปกครองท้องที่ที่ทราบข้อเท็จจริงพยานทุกรายต่างให้การยืนยันว่านาย อ. เป็นเจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริง และได้รับรองภาพถ่ายใบหน้าของนาย อ. ตามที่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนไว้ว่า รูปถ่ายดังกล่าวเป็นรูปถ่ายของนาย อ. ที่แท้จริง ประกอบกับนาย อ. มีเอกสารทางราชการยืนยันตัวบุคคลอีกหลายรายการ ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ และบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้ง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการแจ้งย้ายที่อยู่และทำบัตรประจำตัวประชาชนของนาย อ. แต่ละสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้คำรับรองว่าได้ตรวจสอบแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้น แม้จะปรากฏชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ อำเภอลำลูกกา ต่อมา ย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา และมีการทำบัตรประจำตัวประชาชนมา ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๘ ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานการย้ายมาอยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ ทั้งไม่มีพยานบุคคลแม้แต่รายเดียวให้การยืนยันความเป็นมาของผู้ฟ้องคดี แม้แต่เจ้าบ้านของบ้านที่ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ก็ได้ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟ้องคดี โดยให้การว่ามีคนนำชื่อผู้ฟ้องคดีเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ โดยไม่ทราบที่มา และผู้ฟ้องคดีก็มีได้มาอยู่อาศัยจริง นอกจากนี้ พยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างต่อศาลเพื่อยืนยันสถานะของผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง ยังปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงไม่สอดคล้องรับกัน กล่าวคือ ตามสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของผู้ฟ้องคดีระบุวันที่ออกหนังสือสำคัญดังกล่าว คือ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ ตรงตามกับผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำฟ้อง และปรากฏหลักฐานสำเนาทะเบียน (ท.ร.๑๔) บ้านเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ อำเภอลำลูกกา ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาทำคำฟ้องระบุวันที่แก้ไขรายการชื่อของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านตามกับผู้ฟ้องคดีขอเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ แต่ในสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (แบบ สด.๙) ที่ออกโดยสัสดีเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร วันที่ออกใบ สด.๙ ระบุวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๐ และสำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๓๐ (แบบ สด.๔๓) ที่ออกในคราวเดียวกับแบบ สด.๙ ดังกล่าว เอกสารทั้งสองรายการปรากฏลายพิมพ์นิ้วมือ และลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีระบุชื่อ “ช.” ซึ่งโดยข้อเท็จจริงการขึ้นทะเบียนทหารต้องขึ้นตามรายการในทะเบียนบ้าน เมื่อหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้ฟ้องคดีระบุว่าออกให้ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ และมีการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ เหตุใดจึงปรากฏชื่อ “ช.” ในเอกสารการขึ้นทะเบียนทหาร



ทั้งสองรายการดังกล่าวที่มีการดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๓๐ พยานเอกสารดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงมีพิรุณและน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นพยานเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ นาย อ. (ที่มีพยานยืนยันตัวบุคคล) ก็ได้ให้การว่าไม่เคยเปลี่ยนชื่อและไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิใช่เจ้าของข้อมูลรายการบุคคลเลขประจำตัวประชาชนที่แท้จริง แต่ผู้ฟ้องคดีได้สวมตัวนาย อ. แล้วขอเปลี่ยนชื่อเป็นนาย ช. หลังจากนั้น จึงได้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารราชการอื่น ๆ ตามที่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอ้างมาในคำฟ้อง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา และจำหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ท้องที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๘)

๑.๓ กรณีเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส

การที่บุคคลต่างด้าวได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและอยู่กินฉันสามีภรรยา กับบุคคลสัญชาติไทยเป็นเวลานานหลายสิบปี แม้ว่าบุคคลต่างด้าวดังกล่าวอาจเคยมีคู่สมรสมาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีย่อมถือได้ว่า บุคคลต่างด้าวนั้นจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้ว เมื่อมาขอจดทะเบียนสมรสย่อมเป็นเรื่องยากที่จะนำหลักฐานทางทะเบียนมาแสดงให้นายทะเบียนเห็นว่า มีคู่สมรสอยู่แล้วหรือไม่ หรือเป็นญาติสืบสายโลหิตกับคู่สมรสหรือไม่ ประกอบกับนายทะเบียนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะสอบสวนและตรวจสอบเงื่อนไขแห่งการสมรสว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และอยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบได้ การที่นายทะเบียนผลการให้ผู้ขอจดทะเบียนสมรสนำหลักฐานดังกล่าวมาแสดง โดยอ้างหนังสือกรมการปกครองที่ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขและการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลต่างด้าวกับบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นเพียงหนังสือสั่งการภายใน โดยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่กำหนดให้ต้องดำเนินการดังกล่าว กรณีจึงเป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ประชาชน ดังนั้น การที่นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลต่างด้าวกับบุคคลสัญชาติไทย โดยอ้างเหตุว่า ไม่สามารถนำหลักฐานพิสูจน์เงื่อนไขแห่งการสมรสได้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นบุคคลสัญชาติไทยอยู่กินฉันสามีภรรยา กับบุคคลต่างด้าว (ลาวอพยพ) ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายอำเภอหนองบัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยปลัดอำเภอซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนอำเภอในขณะนั้น ปฏิเสธไม่ยอมจดทะเบียนสมรสให้ โดยอ้างว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานได้ว่าขณะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการสมรสหรือไม่ คือ เป็นญาติสืบสายโลหิตกันหรือไม่ หรือมีคู่สมรสอยู่หรือไม่ ตามมาตรา ๑๔๕๐ และมาตรา ๑๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยสั่งการตามแนวทางตามหนังสือสั่งการ กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๑๗๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และได้มีหนังสือแจ้งให้คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไปขอหนังสือรับรองเรื่องดังกล่าวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ได้ไปติดต่อสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสถานกงสุลไม่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนท้องที่ที่ออกบัตรประจำตัวลาวอพยพที่จะต้องดำเนินการเอง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้ต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่อาจหาพยานหลักฐานว่าคู่สมรสเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จดทะเบียนสมรสให้จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจดทะเบียนสมรสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การสมรส คือ การที่ชายและหญิงตกลงใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัว ซึ่งถือเป็นหน่วยของสังคมที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม การสมรสจึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งในบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายของความเป็นมนุษย์ การสมรสเพื่อสร้างครอบครัว จึงไม่อาจถูกจำกัดสิทธิเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา และการศึกษาอบรม อย่างไรก็ตาม รัฐไม่อาจปล่อยให้บุคคลสมรสกันได้อย่างเสรีโดยปราศจากหลักเกณฑ์หรือการควบคุม แต่หลักเกณฑ์หรือการควบคุมที่รัฐกำหนดขึ้นใช้บังคับ นั้น ย่อมต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่จะมุ่งเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคง การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบหรือรับจดทะเบียน จึงต้องปฏิบัติหรือดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการที่จะมุ่งเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคงดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า ก่อนที่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะยื่นคำขอจดทะเบียนสมรสต่อผู้ถูกฟ้องคดี คู่สมรสแต่ละคนได้เข้ามาอยู่กินฉันสามีภรรยากับคู่สมรสของตนในประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบปีจนบุตรคนแรกของแต่ละคนก็มีอายุระหว่าง ๒๙ ปี ถึง ๓๖ ปี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบหรือยากที่จะนำหลักฐานทางทะเบียนของบุคคลต่างด้าวเหล่านี้ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาแสดงให้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่เคยสมรสมาก่อน อีกทั้ง เจ้าหน้าที่สถานกงสุลยังแจ้งว่าไม่มีหน้าที่ที่จะรับรองในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ขอให้กำหนดค่าฤชาธรรมเนียมรับรองสถานภาพการสมรส



ของบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าขอจดทะเบียนสมรสด้วย ซึ่งกำหนดตำบลนาแห้วได้มีหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคลดังกล่าว โดยมีข้อความว่า “กรณีเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมรสว่าบุคคลต่างด้าว (คนลาวอพยพ) มีคู่สมรสอยู่ก่อนหรือไม่นั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงและยืนยันว่าบุคคลทั้งห้าดังกล่าว ได้มาอยู่กินฉันสามีภรรยา ในเขตปกครองของข้าพเจ้ามานานกว่า ๓๐ ปี...” ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่บุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสมรสต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับรองตนเองว่ายังไม่มีคู่สมรสมาก่อนก็ย่อมมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีคู่สมรสตามมาตรา ๑๔๕๒^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว (ลาวอพยพ) อยู่ในความครอบครองทั้งบัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนประวัติคนต่างด้าวซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการควบคุมตรวจสอบและพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่อยู่ในเงื่อนไขต้องห้ามมิให้จดทะเบียนสมรส เนื่องจากเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรง หรือมีคู่สมรสอยู่ตามมาตรา ๑๔๕๐^{๑๒} และมาตรา ๑๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด และแม้ว่า บุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าบางรายหรือทุกคนจะเคยมีคู่สมรสมาก่อนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ตาม แต่การที่บุคคลต่างด้าวดังกล่าวได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี ย่อมต้องถือว่าบุคคลต่างด้าวเหล่านี้จึงใจจะทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบกับหนังสือกรมการปกครองที่ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขและการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลต่างด้าวกับบุคคลสัญชาติไทยเป็นหนังสือสั่งการภายในของหน่วยงานอันเป็นการกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกำหนดให้ต้องดำเนินการดังกล่าว อีกทั้ง การพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและคู่สมรสจะเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในกรณีเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา หรือมีคู่สมรสอยู่ในขณะที่ต้องขอจดทะเบียนสมรส อันจะทำให้เงื่อนไขแห่งการสมรสไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถสอบสวนและตรวจสอบได้ตามอำนาจและหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีผลักภาระให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะต้องนำพยานหลักฐานหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลมาพิสูจน์คุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งการสมรสดังกล่าวจึงเป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ประชาชน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเหตุดังกล่าว

^{๑๑-๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๕๐ ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดีจะทำการสมรสกันไม่ได้ ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

มาตรา ๑๔๕๒ ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้

เพื่อปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้องขอ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัวของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากับคู่สมรส (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๓/๒๕๕๗)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

๒.๑ การถอนสัญชาติ

ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าว หากไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกิน ๕ ปี นับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะ และเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศที่บิดามีสัญชาติหรือเคยมีสัญชาติ นั้น อาจถูกถอนสัญชาติได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๗๙ ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีน มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ปัจจุบันบิดาถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๙ คน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทางเรือ โดยไม่มีเอกสารการเดินทาง และเดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอพิสูจน์สัญชาติพร้อมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนได้สอบสวนพยานบุคคลสามราย ซึ่งเป็นน้องชายและน้องสาวของผู้ฟ้องคดี โดยทั้งสามยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีเป็นพี่ชายที่เกิดในประเทศไทย แต่ได้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและประวัติทั้งจากการตรวจสอบบัตรและทะเบียนสำมะโนครัว การตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับมารดา การตรวจใบมรณะบัตรของบิดา และการตรวจใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาหลักฐานทุกอย่างไม่พบความผิดปกติ รวมทั้งไม่พบประวัติด้านยาเสพติด ประวัติอาชญากร หรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง พนักงานเจ้าหน้าที่จึงสรุปความเห็น ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งเกิดในประเทศไทย บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีนซึ่งมีถิ่นถาวรอยู่ในประเทศไทย ผู้ฟ้องคดีจึงได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเดินทางไปอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปี นับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะและได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงว่าใช้สัญชาติของบิดามารดาหรือสัญชาติอื่น จึงอยู่ในกรณีอาจถูกถอนสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๗ (๑) และ (๒)



แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ จึงเสนอให้นำเรื่องผู้ฟ้องคดีเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขอพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคนมีสัญชาติไทย
แต่อยู่ในกรณีอาชญากรรมสัญชาติ จึงมีมติเห็นควรเสนอผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งให้
กองตำรวจสันติบาล ๒ ซึ่งเป็นคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานพิจารณากฤษฎีกา
การถอนสัญชาติไทยตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ พิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมา คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดี และให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาถอนสัญชาติไทย
ตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว
ได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้ถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดีตามความในมาตรา ๑๗ (๑)
และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ อธิบดีกรมการปกครองจึงได้เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกระทรวง
มหาดไทยให้ถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การประกาศเพิกถอนสัญชาติไทย
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทยกรณีของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการคืน
สัญชาติไทยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะมีอายุ ๑๙ ปี และพักอาศัย
อยู่ตลอดมา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเห็นได้ว่า
เมื่อนับเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอันเป็นประเทศที่บิดาของผู้ฟ้องคดี
มีหรือเคยมีสัญชาติจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ อันเป็นเวลาเวลาที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางกลับประเทศไทยครั้งแรก
เป็นระยะเวลา ๒๘ ปี หรือเมื่อนับเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึง
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นระยะเวลาถึง ๔๕ ปี อันเป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่บิดามีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีบรรลุนิติภาวะ อีกทั้ง
ผู้ฟ้องคดียังใช้หนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเป็นหลักฐานแสดงว่า

^{๑๓} พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

๑. บิดา

๒. มารดา

(๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง

๑. บิดา

๒. มารดา



ผู้ฟ้องคดีใช้สัญชาติจีนซึ่งเป็นสัญชาติของบิดา กรณีจึงเข้าตามหลักเกณฑ์ที่อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ตามนัยมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๔} และ (๒)^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๖)

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

อำนาจในการวางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาตตลอดจนการกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่จะออกใบอนุญาตเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยต้องกำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ส่วนนายทะเบียนอาวุธปืนมีหน้าที่เพียงพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เท่านั้น ดังนั้น การที่นายทะเบียนอาวุธปืนออกประกาศซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอและการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน อันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตซื้ออาวุธปืนออโตเมติกขนาด .๔๕ จำนวน ๑ กระบอกเพื่อใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินต่อนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการขออนุญาตซื้ออาวุธปืน นั้นจะต้องยึดตามหลักการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ข้อ ๔ (ข) กรณีบุคคลทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนพก อนุญาตให้มีล่ากล้องไม่เกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. แต่ในปัจจุบันอาวุธปืนชนิดดังกล่าวได้นำมาใช้ในการแข่งขันกีฬายิงปืนด้วย

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

มาตรา ๑๗ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้เมื่อปรากฏว่า

(๑) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาดำเนินการเกินห้าปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะ
(๒) มีหลักฐานแสดงว่า ใช้สัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น หรือฝักใฝ่อยู่ในสัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีนำมาใช้เพื่อการกีฬา โดยให้ผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ประกอบการพิจารณา จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีทบทวนการขออนุญาตใหม่ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โต้แย้งว่าอาวุธปืนขนาด .๔๕ เป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนฯ สามารถออกใบอนุญาตให้กับประชาชนได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้ออาวุธปืนตามที่ขอ โดยอ้างแนวทางและนโยบายตามประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ฯ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับคำวินิจฉัย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้ออาวุธปืนตามคำขอและยกเลิกประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ฯ ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้น จึงมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และให้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้ออาวุธปืนตามคำขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้ออาวุธปืนได้ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขอถอนคำฟ้องเฉพาะข้อหาที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่สำหรับคำขอให้เพิกถอนประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ยังคงขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๖} มาตรา ๗^{๑๗} มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง^{๑๘} และมาตรา ๕๕^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และเห็นได้ว่า กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการออก

^{๑๖-๑๙} พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่นและออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้ คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้นำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

มาตรา ๙ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์

ใบอนุญาตนั้นให้ออกสำหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก

มาตรา ๕๕ ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

